

1516572-35.2020.8.26.0590

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Decorrente de Violência Doméstica
Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. INOCÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA
ELEITA. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE FOLHA DE ANTECEDENTES, POSSIBILIDADE.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006).
AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI. REINCIDÊNCIA. BIS IN ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1516572-35.2020.8.26.0590 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516572-35.2020.8.26.0590

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica (Violência
Doméstica Contra a Mulher)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON DA SILVA SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

JEFERSON DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no
artigo 129, § 9º, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal
porque, nas condições de tempo e espaço descritas na denúncia, agrediu F.S.B., com
quem conviveu maritalmente, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Em audiência, foi ouvida a vítima, sendo homologada a desistência manifestada pelas
partes quanto à oitiva da testemunha por elas arrolada. Ao final, foi o réu
interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação do réu nos termos da denúncia, diante da prova produzida. Pediu a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do acusado, o reconhecimento da circunstância agravante relativa à calamidade pública e, ao final, a fixação do regime prisional semiaberto.

A Defesa, em seus memoriais, pugnou pela absolvição do réu, por falta de provas quanto ao dolo. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da circunstância agravante pleiteada pela Acusação e, por fim, a fixação do regime prisional aberto.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do delito de lesão corporal está demonstrada de forma inequívoca pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 11/12, bem como pelos demais elementos constantes nos autos.

A autoria também é certa.

A vítima, quando ouvida sob o crivo do contraditório, confirmou ter sido agredida pelo réu. Declarou que foi buscar sua filha na casa do acusado e que este estava alterado. Disse que estava acionando o aplicativo uber pelo seu telefone quando o acusado tomou o celular de sua mão e o arremessou, atingindo sua testa. Afirmou que o réu direcionou o celular ao seu rosto quanto o lançou. Relatou que não agrediu o acusado e que somente pediu sua filha, que estava no colo do réu, e acionou o aplicativo, sem ter mantido qualquer contato físico com ele antes que o réu a agredisse. Narrou que os fatos foram presenciados por seu amigo Fernando. Declarou que, na sequência dos fatos, acionou uma viatura policial, realizou o registro do boletim de ocorrência e foi encaminhada ao IML. Disse que, após os fatos, nada semelhante tornou a ocorrer e comunica-se com o acusado regularmente, em razão da filha que possuem.

Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática do crime descrito na denúncia, alegando que arremessou o celular apenas para quebrá-lo, e não para agredir a vítima. Disse que estava na praia, bebendo cerveja, e a vítima pediu para que ficasse com sua filha. Contou que, mesmo tendo dito à vítima que não poderia ficar com a criança, ao chegar em sua casa, encontrou sua filha com sua irmã. Disse que ligou para a vítima, para que ela buscasse a criança e, quando ela chegou, ofenderam-se verbalmente. Alegou que a vítima disse que iria acionar a polícia, momento em que tomou o celular de sua mão e o arremessou para quebrá-lo, tendo atingido a vítima sem intenção de lesioná-la.

Dessa forma, nada há nos autos para desacreditar o relato da vítima, mesmo porque as lesões por ela afirmadas restaram demonstradas por prova técnica, que não foi contrariada com fundamentos também técnicos por qualquer das partes.

Com efeito, a lesão leve sofrida pela vítima foi atestada pelo laudo pericial de fls. 11/12, mostrando-se absolutamente compatível com os fatos declarados pela ofendida.

Veja-se que as declarações da vítima perante a Autoridade Policial e em Juízo foram harmônicas e a vítima pode descrever de forma pormenorizada todas as circunstâncias em que ocorreu a agressão.

A tese arguida pela Defesa quanto à ausência de dolo não prospera.

Nada há nos autos que indique que o réu tenha agido apenas com culpa, ou mesmo que a própria vítima tenha dado causa à lesão.

Ao contrário, ressalte-se que a vítima afirmou ter o acusado direcionado o aparelho celular em sua testa quando o arremessou, sem que nada tenha feito contra ele.

Portanto, em que pese a versão do acusado de que somente lançou o celular para quebrá-lo, sem apontá-lo na direção da vítima, as declarações firmes e coesas da vítima demonstram que o réu, de fato, a agrediu.

Repise-se que não há nada nos autos para desacreditar o relato apresentado pela vítima.

Vale esclarecer que, como é cediço, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume relevante importância, mormente quando corroborada por fortes indícios de verossimilhança.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O recurso encontra-se fundamentado na negativa de vigência aos artigos 41 e 395, inciso III, do CPP, sob o argumento da falta de justa causa para a ação penal que investiga o crime de ameaça ocorrido no âmbito familiar, tendo em vista que a simples palavra da vítima, sem os demais meios probatórios, não configura indício suficiente de autoria e materialidade a autorizar o recebimento da ação penal.

2. No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas.

3. Diante disso, in casu, não há possibilidade de trancamento prematuro da ação penal por falta de justa causa, incidindo, na espécie, o teor do Enunciado n. 83 da Súmula/STJ.

4. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 213.796/DF, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 22/02/2013) (grifos nossos)

Ademais, evidentemente, em crime dessa espécie, a palavra da vítima deve preponderar, pois não foi comprovada qualquer circunstância que pudesse demonstrar intenção da ofendida de prejudicar o réu.

Ao revés, a vítima declarou que, atualmente, mantém boa relação com o réu e que nada mais tornou a ocorrer após os fatos descritos na exordial.

Assim, há prova suficiente nos autos para se concluir que o réu efetivamente praticou o crime de lesão corporal leve contra a vítima.

Feitas essas considerações, passo à dosagem da pena segundo o critério previsto no artigo 68 do Código Penal.

Levando em conta as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 Código Penal, verifico que o réu é portador de maus antecedentes, conforme informação contida na folha de antecedentes (fl. 47).

Nesse sentido, confira-se:

"CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. "PERÍODO DEPURADOR".

REGIME PRISIONAL FECHADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CP, ART. 33, § 3º). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

02. "O período depurador de cinco anos afasta a reincidência, mas não retira os maus antecedentes" (AgRg no AREsp 571.478/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 02/10/2014; AgRg no AREsp 288.127/MG, Rel. Ministro Walter de Almeida Guilherme [Desembargador convocado do TJ/SP], Quinta Turma, julgado em 06/11/2014).

03. Conquanto ao réu, condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado (CP, art.157 § 2º, inc.II), tenha sido aplicada pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o fato de haver circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a concessão, desde logo, do regime prisional semiaberto para seu cumprimento inicial (CP, art.33,§ 3º).

04. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 314814 SP 2015/0013862-6, T5 - Quinta Turma, Ministro NEWTON TRISOTTO (Desembargador Convocado do TJ/SC), Julgamento: 19/05/2015, Publicação: DJe 25/05/2015) (grifei).

Outrossim, frise-se que a falta de certidão criminal (certidão de objeto e pé) não impede o reconhecimento da reincidência, o que pode ser feito pela folha de antecedentes. Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE FOLHA DE ANTECEDENTES, POSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Não é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir pela inocência da paciente em relação ao delito que lhe foi imputado, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fáticoprobatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus, diante da celeridade do seu rito procedimental, notoriamente marcado pela ausência de dilação probatória. 3. Esta Corte de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a folha de antecedentes criminais é documento hábil à comprovação da reincidência. 4. Para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, faz-se necessário o preenchimento de todos os requisitos previstos na lei (ser o réu primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa), não caracterizando bis in idem a utilização da reincidência pelo Juiz sentenciante para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e para agravar a pena, ante previsão legal. 5. Writ não conhecido" (STJ HC 211072/MS Relator Min. Sebastião Reis Júnior J. 26/11/2013.) (g.n.)

Assim, aumento a pena-base do acusado em 1/6, ficando ela fixada em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Saliente-se que, embora a descrição dos fatos contida na denúncia indique a prática do crime de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino, de acordo com o teor do parágrafo 13 do artigo 129 do Código Penal, o crime foi cometido anteriormente à Lei nº 14.188 de 28 de julho de 2021, que alterou o disposto no artigo 129, incluindo o referido parágrafo 13, respondendo o réu, portanto, pelo crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal.

Na segunda fase, verifico que o crime foi cometido em ocasião de calamidade pública, agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo

61, inciso II, alínea "j", do Código Penal em mais 1/6, ficando a pena fixada em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.

À míngua de outras causas de modificação, torno definitiva a reprimenda acima estabelecida.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento de sua pena, diante das circunstâncias judiciais negativas.

Nos termos do artigo 41 da Lei nº 11.340/06, bem como diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, na forma como já exposto, não é cabível a suspensão condicional do processo.

Por se tratar de lesão corporal praticada na forma de violência doméstica, bem como diante e das circunstâncias judiciais negativas, não poderá o réu beneficiar-se da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Pelas mesmas razões, também incabível o sursis.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JEFERSON DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, por incurso no artigo 129, § 9º, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 04 de novembro de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA